



"Una manera de hacer Europa"

CONTRATO DE SERVICIOS

EXPEDIENTE Nº FIBHGM PA Nº 02-2023

En Madrid, a 12 de julio de 2023

REUNIDOS

De una parte, **D. Thierry Bardinnet**, con N.I.F. _____, en calidad de Director Gerente de la **FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN** (en adelante, **FIBHGM**), con domicilio social en Calle Dr. Esquerdo 46 Pabellón de Gobierno, planta baja, Madrid 28007 y con C.I.F. nº G83195305, según acuerdo elevado a público con fecha 10 de enero de dos mil veintidós, ante el notario de Madrid Dña. Carmen Boulet Alonso, con número de Protocolo 46.

De otra parte, **D. Manuel Conde Marín**, con D.N.I. _____, actuando en nombre y representación de la empresa **IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU** (en adelante, **adjudicatario**), con C.I.F. nº B87324844 y domicilio social en c/ La Masó, 38, 28034 Madrid, como apoderado de la citada sociedad, según resulta de la escritura de apoderamiento de fecha 23 de noviembre de 2017.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad legal suficiente y convienen en suscribir el presente contrato con arreglo a las siguientes cláusulas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO. - La contratación del servicio relativo al presente contrato fue promovida por el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IISGM), a través de la FIBHGM como órgano de gestión del mismo, en fecha 22-02-2023, para de un servicio de realización de resonancias magnéticas para el Servicio de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón, cuyo Investigador Principal es el Dra. María José Parellada Redondo, del Servicio de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón.

SEGUNDO. - El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y el pliego de prescripciones técnicas (PPT) para la contratación del servicio fueron aprobados por el Órgano de Contratación, con fecha 03-04-2023, para su adjudicación por procedimiento abierto, con pluralidad de criterios.

TERCERO. - La adjudicación del contrato se acordó mediante Resolución de la Comisión Delegada del Patronato de la FIBHGM de fecha 06-07-2023.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA. - El presente contrato de servicio, regulado en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), tiene por objeto la contratación de un servicio de realización de resonancias magnéticas para el Servicio de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón, cuyo Investigador Principal es el Dra. María José Parellada Redondo, del Servicio de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón.

Dicha contratación tiene por objeto el servicio de adquisición de imágenes de resonancia magnética (RM) (MRI, RMS, HARDI y rs - fMRI) para el cumplimiento de los objetivos estipulados en los proyectos **FIBHGM-CCA003-2020 y PI20/01382**.

SEGUNDA. - Integran el contrato, además del presente documento contractual, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y la oferta del adjudicatario. Todos ellos son documentos contractuales.

TERCERA. – El adjudicatario se compromete a realizar el servicio previsto, con estricta sujeción a lo establecido en 1) el pliego de cláusulas administrativas particulares, 2) el pliego de prescripciones técnicas y 3) en la oferta presentada por dicha entidad, todos ellos documentos contractuales que declara conocer y que acepta plenamente en su integridad, de lo que deja constancia firmando en este acto cada uno de ellos.

Igualmente se compromete a la ejecución del contrato con las condiciones y mejoras propuestas en su oferta. El adjudicatario ejecutará todas las actividades y tareas previstas en el pliego de prescripciones técnicas. Para el desarrollo de las funciones encomendadas, el adjudicatario destinará todos los medios técnicos y humanos con la formación y titulación adecuada y suficiente que sean precisos para la correcta ejecución del servicio.

Será a cargo del adjudicatario la contratación de todo el personal afecto al servicio, así como el pago de sueldos y salarios y el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, fiscales y de Seguridad Social, no respondiendo en ningún caso la FIBHGM por estos conceptos.

La FIBHGM podrá requerir, previo al inicio del servicio y en cualquier momento de la ejecución del mismo, al adjudicatario que acredite que se encuentra al corriente de pago en las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social del personal destinado a realizar el servicio.

CUARTA. - El precio total de adjudicación de este contrato asciende a **40.000.-€**, IVA aplicable no incluido (21%), con el siguiente desglose:

Base imponible: 40.000.-€

IVA (21%): 8.400.- €

Total: 48.400.-€

QUINTA. - La FIBHGM abonará el precio al adjudicatario según lo dispuesto en el apartado 23 de la cláusula 1 del PCAP, es decir, en función de las correspondientes facturas en relación con la parte de la prestación efectivamente realizada, que deberá aparecer desglosada para su comprobación en la factura correspondiente.

Los abonos se realizarán contra factura, a nombre de la Fundación, mediante transferencia bancaria, en el plazo de treinta días.

SEXTA. - Las condiciones de ejecución del servicio serán las siguientes: el trabajo se iniciará a partir del día siguiente a la formalización del presente contrato, en los términos descritos en el PCAP, en el PPT y en la oferta del adjudicatario y siempre siguiendo las indicaciones de la FIBHGM y del equipo investigador asociado. Asimismo, a la finalización del contrato, el adjudicatario elaborará un informe final de actividades que recoja todas las actuaciones realizadas, que deberá ser firmado por el adjudicatario, para posteriormente ser entregado a la FIBHGM.

SEPTIMA. - Se realizarán los servicios siguiendo en todo momento la normativa que sea de aplicación. Se establece un plazo de garantía de 1 año desde la recepción a conformidad del contrato (entrega del informe final de actividades realizadas), una vez finalizada su vigencia, según lo recogido en el apartado 30 de la cláusula 1 del PCAP.

OCTAVA. - El plazo total de ejecución del servicio será de 12 meses a contar desde el día siguiente de su formalización. Procede la prórroga del contrato según lo recogido en el apartado 18 de la cláusula 1 del PCAP.

El contrato podrá prorrogarse por un plazo máximo de 24 meses más, por periodos anuales, cuando ello fuese necesario para su completa ejecución, o por las posibles prórrogas que se puedan efectuar/conceder para el proyecto de investigación de referencia. La prórroga será obligatoria para el contratista siempre que el contratante se lo comunique por escrito o verbalmente con una antelación mínima de dos (2) meses.

Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: 36 meses.

En caso de incumplimiento del plazo total, la FIBHGM podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el PCAP y en la normativa de aplicación. En su defecto se aplicarán las reglas de la LCSP.

NOVENA. - Para la revisión de precios de este contrato se estará a lo dispuesto en el apartado 24 de la cláusula 1 del PCAP.

DECIMA. - El contrato se podrá modificar teniendo en cuenta lo recogido en el apartado 21 de la cláusula 1 del PCAP y siempre en cumplimiento de lo estipulado en la LCSP.

UNDECIMA. - En materia de subcontratación, se estará a lo previsto en el apartado 22 de la cláusula 1 del PCAP.

DUODECIMA. - Serán obligaciones del adjudicatario las siguientes:

- El cumplimiento del contrato con estricta sujeción al PCAP, al pliego de prescripciones técnicas, a la oferta presentada y a todas las instrucciones recibidas por parte de la FIBHGM.
- La ejecución del contrato a su riesgo y ventura.
- El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social, en relación con el personal que vaya a participar en la ejecución de los trabajos objeto del contrato, en su caso.
- La obtención de permisos, autorizaciones, licencias o cualquier otra documentación e información que se requiera para la realización del objeto contractual. Si dichos trámites tienen asociados gastos, éstos serán asumidos en su totalidad por el adjudicatario.

DECIMOTERCERA. - El resultado de los trabajos contratados, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, será propiedad de la FIBHGM.

DECIMOCUARTA. - En materia de penalizaciones se estará a lo dispuesto en el apartado 20 de la cláusula 1 del PCAP, LCSP y resto de normativa de aplicación.

DECIMOQUINTA. - Será obligación del adjudicatario indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, tanto a la FIBHGM como a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato y siempre por causa imputable al adjudicatario. Por otro lado, el adjudicatario no será responsable de los daños materiales o personales que pudieran derivarse por causa imputable a la FIBHGM.

DECIMOSEXTA. - Para la resolución del contrato se estará a lo dispuesto en los pliegos reguladores del presente contrato y en la LCSP. No obstante, la FIBHGM podrá resolver justificadamente el contrato, avisando por escrito al adjudicatario con una antelación mínima de quince días naturales.

Si se observara que la ejecución de los trabajos no está siendo la correcta, como consecuencia de negligencias o realización inadecuada de los servicios a juicio de la FIBHGM o el equipo investigador de referencia, los trabajos y el presente contrato podrán cancelarse en cualquier momento, abonando al adjudicatario solo por lo satisfactoriamente ejecutado y documentado, y después de una valoración en profundidad por parte de la

PABELLÓN DE GOBIERNO

Doctor Esquerdo, 46

28007 Madrid

Tel: 91 426 51 15

Fax: 91 400 81 56

FIBHGM. En este supuesto, la FIBHGM, en ningún caso, abonará la cuantía prevista en la cláusula cuarta de este contrato, sino la correspondiente a dicha valoración.

DECIMOSEPTIMA. - Para responder del cumplimiento de este contrato se ha realizado la constitución de la garantía definitiva por importe de 2.000.-€ en la fecha del 23-06-2023, depositada en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, mediante aval, con número de resguardo: 202355003992B

DECIMOCTAVA. – El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de toda aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. El adjudicatario y, en especial, su personal adscrito al presente contrato, cumplirá en todo momento las disposiciones en materia de protección de datos personales, al amparo del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, de la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y resto de normativa de aplicación.

DECIMONOVENA. - Este contrato tiene carácter privado y ambas partes quedan sometidas a lo estipulado en el mismo, así como a lo establecido en el PCAP y en el de prescripciones técnicas particulares. Para lo no previsto en éstos regirán las disposiciones de la LCSP y sus posteriores desarrollos, ampliaciones o modificaciones y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Cuantas controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato se entenderán siempre sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Orden Civil competentes con sede en Madrid.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha mencionados en el encabezamiento.

(firmas en documento original)

POR LA FIBHGM

POR EL ADJUDICATARIO

Fdo.: Thierry Bardinet
Director Gerente

Fdo.: Manuel Conde Marín
Apoderado

PABELLÓN DE GOBIERNO
Doctor Esquerdo, 46
28007 Madrid
Tel: 91 426 51 15
Fax: 91 400 81 56